



Projeto Twist

Estratégia, Segregação e Operacionalização da UPI ClientCo

Proposta Comercial

07 de junho 2024



Rio de Janeiro, 07 de junho de 2024

À
Diretoria de Suprimentos Oi S.A.
Rua Humberto de Campos, 425 - 6º andar – Leblon
Rio de Janeiro, RJ

A/C Sra. Anelise Huff

Prezados(as) Senhores(as),

É com grande satisfação que vimos pela presente apresentar à Oi S.A. (“Oi”) nossa Proposta Comercial para atendimento à RFP nº 18211619 – Consultoria Apoio Twist (“RFP” ou “Projeto”).

Informamos que esta Proposta se encontra sob aprovação interna da Accenture. Fica desde já ressalvado que se, por qualquer razão, esta Proposta não for aprovada pela Accenture, ou for determinada alguma alteração, a Oi será prontamente notificada. Em caso de determinação para que seja efetuada qualquer alteração, a Accenture se reserva no direito de proceder com os ajustes necessários na Proposta e submetê-la à nova apreciação da Oi. Caso as alterações não sejam aceitáveis, tanto pela Accenture como pela Oi, ou caso a Proposta não seja aprovada pela Accenture, esta perderá todos os seus efeitos sem que seja gerada qualquer obrigação às Partes, nem mesmo seja devida qualquer indenização de uma Parte à outra.

Acreditamos fortemente que um projeto da importância e da abrangência dessa análise exigirá da empresa de consultoria uma estrutura e experiência, os quais a Accenture se considera capacitada e comprometida em fornecer.

Gostaríamos, finalmente, de reafirmar nosso compromisso com a Oi neste importante projeto e de colocar à disposição de V.Sas. toda a experiência de nossa organização, no Brasil e em nível internacional, para permitir o desenvolvimento do Projeto nos termos descritos em nossas Propostas.

Acreditamos que as informações contidas neste documento forneçam os elementos essenciais quanto à nossa Proposta Técnica e, caso seja necessário, nos colocamos à disposição para esclarecimento de dúvidas ou detalhamento das informações apresentadas.

Atenciosamente,

ACCENTURE DO BRASIL LTDA.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento contém o entendimento da Accenture do Brasil Ltda (“Accenture”) sobre os requerimentos da Oi, escopo do projeto, abordagem metodológica, definição de equipe e outras informações pertinentes ao trabalho proposto, de acordo com o entendimento da Accenture para atendimento ao Projeto.

O conteúdo deste documento inclui ideias e material de propriedade da Accenture, devendo ser usado exclusivamente para avaliar a capacitação técnica da Accenture em assessorar a Oi no desenvolvimento deste Projeto.

Esta Proposta foi elaborada para uso exclusivo da Oi, que não deverá reproduzi-la ou apresentá-la fora de sua organização. Sob nenhuma hipótese outra empresa que não a Oi poderá ter acesso a estes materiais sem a autorização explícita, por escrito, da Accenture. Este material não poderá ser acessado por pessoas que não estejam diretamente ligadas ao processo de avaliação; ou ser utilizado para outros fins que não a própria avaliação.

Esta Proposta faz referência a nomes, logos e marcas que podem ser detidas por terceiros. O uso de tais nomes, logos e marcas comerciais aqui não é uma afirmação de propriedade de tais marcas pela Accenture e não se destina a representar ou sugerir a existência de uma associação entre a Accenture e os legítimos proprietários de tais marcas comerciais.

Ao final do processo de avaliação, este material deverá ser retornado à Accenture ou ser destruído em sua totalidade pela Oi.

Esta Proposta é parte integrante e indissociável da Proposta Técnica, apresentada pela Accenture para este Projeto, devendo ser tratada com o um documento único, para todos os fins.

MODELO COMERCIAL – PREÇO FIXO CONFORME ALOCAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO

Modelo Comercial

- O valor bruto, com impostos, para contratação de 3 meses do projeto descrito nesta proposta é de **R\$4.488.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil reais)**, considerando os impostos e alíquotas vigentes na cidade do Rio de Janeiro, no momento de apresentação desta Proposta.
- Desta forma, o valor líquido dos serviços da Accenture para este período conforme alocação dos times descrito nesta proposta é de **R\$3.848.460,00** (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais).
- Fluxo de pagamento bimestral conforme abaixo, sendo o mês 1 o mês de assinatura do contrato e início do projeto.

Mês do projeto	Valor líquido da parcela	Valor bruto da parcela com impostos (valor de referência)
1	R\$ 2.565.640,00	R\$ 2.992.000,00
3	R\$ 1.282.820,00	R\$ 1.496.000,00

- Para cada mês de extensão do projeto, desde que mantidas as mesmas condições técnicas e comerciais, o valor mensal bruto é de R\$ 1.496.000,00.

MODELO COMERCIAL – PREÇO FIXO CONFORME ALOCAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO

O faturamento ocorrerá no início do mês, observado o cronograma indicado acima e os pagamentos deverão ocorrer até o último dia útil do mês do faturamento.

A Accenture entende que a Oi deve emitir um Pedido de Compras antes de qualquer faturamento. Assim, para viabilizar o cumprimento do cronograma acima, a Oi se compromete a emitir os pedidos de compra e promover o aceite das Notas Fiscais em tempo hábil para que o pagamento dos Serviços ocorra dentro do mês de emissão das faturas.

O Preço da Accenture para a prestação dos serviços escopo desta Proposta não inclui tributos (Preços líquidos informados nesta Proposta). Apenas para fins de referência, os preços brutos apresentados consideram os tributos incidentes em suas alíquotas vigentes dentro da Cidade de Rio de Janeiro (ISS 5,0%, PIS 1,65% e COFINS 7,60%). No entanto, o faturamento da Accenture considerará o preço líquidos acrescido dos tributos aplicáveis e respectivas alíquotas, vigentes no momento do faturamento, sendo assim, caso durante a vigência dos Serviços sejam criados novos tributos, extintos e/ou modificados os tributos vigentes no momento de apresentação da Proposta, incluindo respectivas alíquotas, as Partes desde já, concordam que o faturamento dos Serviços refletirá os valores de quaisquer diferenças decorrentes dessas modificações.

Caso a lei exija a retenção na fonte de tributos federais (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e INSS), tal retenção poderá ser realizada pela Oi. Com relação a eventual retenção de ISS (tributo municipal) entre as diferentes cidades, as Partes reconhecem que o Preço não inclui qualquer retenção. Caso a lei municipal do local do Cliente exija essa retenção, a Oi deverá adicionar ao pagamento a ser realizado, para que a Accenture receba o valor total do Preço.

Preço apresentado na Proposta contempla os benefícios trazidos pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta (desoneração da folha), conforme descrito na Lei nº 12.546, de 1 de dezembro de 2011 e alterações posteriores. Caso essa modalidade de tributação deixe de existir, ou sofra alterações, esse impacto deverá ser refletido no Preço apresentado na Proposta. As Partes acordam em cooperar entre si para auxiliar a outra Parte para minimizar qualquer possível responsabilidade tributária, dentro dos limites legais, bem como em fornecer à outra Parte isenções tributárias ou certificações razoavelmente solicitadas.

Para esta Proposta consideramos que os recursos Accenture poderão ou não estar alocados nos sites da Oi na cidade do Rio de Janeiro, de forma que os serviços poderão ser prestados remotamente, a critério da Accenture, e a Oi fornecerá o acesso à rede, aos servidores e demais sistemas Oi, necessários à prestação dos serviços. Quando os serviços forem prestados nas instalações da Oi, esta também passará a fornecer toda a infraestrutura de escritório, acesso ao espaço físico, mesas, cadeiras, impressora, para a equipe da Accenture. Caso esta premissa não seja materializada, o preço descrito nesta Proposta será revisto.

MODELO COMERCIAL – PREÇO FIXO CONFORME ALOCAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO

Caso ocorram quaisquer acontecimentos não previstos que porventura venham a causar impacto nas estimativas originais descritas nesta Proposta, estes serão discutidos com a Oi com a antecedência necessária.

Os preços não consideram quaisquer despesas de viagens dos funcionários da Accenture. Em caso de deslocamento para realização de qualquer trabalho fora da(s) cidade(s) definida(s), desde que previamente autorizadas pela Oi, as despesas serão faturadas à Oi pela Accenture, acrescidas dos tributos aplicáveis.

Esta Proposta Comercial não apresenta valores para aquisição de quaisquer licenças de software e hardware para realização do Projeto.

A Oi é responsável pelo licenciamento de qualquer software relacionado à prestação dos serviços pela Accenture, assim como pela aquisição do hardware correspondente, quando aplicável. Tanto software quanto hardware de responsabilidade da Oi, deverão estar disponíveis no dia do início das atividades da Accenture.

Accenture e Oi comprometem-se desde já a rever os preços indicados nesta Proposta Comercial sempre que ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro da oferta. Para os fins desta Proposta Comercial “desequilíbrio econômico-financeiro” significa qualquer fato ocorrido após a entrega da Proposta que implique em onerosidade excessiva para uma ou ambas as Partes.

FIM DO DOCUMENTO